



FOUKAS MULTI SERVICES SARL ,

RCCM 23-B-00005

Impot A2301586A

ID 14-F4200-N24684G

TVA : 7408/2023

Email : info@foukassarl.com

ADRESS : KZI IMMEUBLE LA VISION, 3 eme NIVEAU NUMERO 308

CONTACTS DETAL : +243970014328

Compte RAW BANK : 00933571001

Intitule compte FOUKAS MULTI SERVICES SARL.

CONTRAT DE LOCATION DES BENNES ADT 70 Tonnes

ENTRE :

FOUKAS MULTI SERVICES SARL

ET

La société ESPERANCE SARL, Rccm : CD/LSHI/RCCM /21-B-00400

ID : ~~D.S.-H.7.90.1-N82.7.85.S.~~ Adresse : ~~C.V. B.M.B.A.H./.....~~ ~~AVI. KAPENDA~~

Représenté par ~~D.F.A.C.K...J.M.I.M...~~ Email adress : esperancesarl@gmail.com

1. PREAMBULE

Attendu que la soussignée de seconde part est Propriétaire de 7 Benne ADT de 70 Tonnes, les donnent en location à la société FOUKAS MULTI SERVICES SARL, qui va exécuter le transport des minerais brute dans le site de TFM.

Article 2. CONDITION GENERALE POUR LES BENNES

Les Benne doivent être en bonne état et en bonne condition d'opération ; ils doivent avoir les assurances requises suivant la législation de la RDC, notamment une assurance de responsabilité civile ainsi que tout autre document requis par la loi de la RDC (Autorisation de transport, stationnement, contrôle technique, vignette, assurance ect).



Article 3. PRIX DE LOCATION ET MAINTENANCE

Le prix de la prestation d'une benne de 70 T est Fixé à 2 000 \$ par jour, pour trois chift au total 20 h de prestation par jour.

Le Gasoil, le logement et la restauration des opérateurs sont à la charge de la société FOUKAS MULTI SERVICES SARL. Le salaire et la maintenance des engins est à la charge de la société ESPERANCE SARL.

Article 4. COMPORTEMENT DES OPERATEURS

Les opérateurs doivent avoir des permis de conduire en cours de validité,

Un test d'alcoolémie est obligatoire avec une tolérance ZERO.

Les opérateurs sont soumis aux instructions strictes du client en matière de sécurité.

Article 5. DU PAIEMENT

Le paiement se fait chaque fin du mois, mais une avance de 10 jours sera donnée après avoir fait arriver les bennes sur le site de TFM et cela après cheking des agents safety de TFM.

La mobilisation et la démobilisation des bennes est à la charge de la société FOUKAS MULTI SERVICES SARL.

Article 6. RESPONSABILITE DES PARTIES

Le propriétaire des bennes est civilement responsable des dommages que peuvent causer ses operateurs.

Et conformement aux lois en vigueur de la RDC, les opérateurs sont tenus responsable sur le plan pénal de tout accident incombant leur responsabilité.



Si la faute est reconnue comme étant celle du client, il est de fait que ce dernier devra prendre ses responsabilités dans le dommage survenus. Même si cela se passe au travers de son agent.

Le client prendra en charge sa part de fait suite au rapport d'un expert dans l'hypothèse où il y aurait partage de responsabilité.

Le locataire accepte d'indemniser le propriétaire et le protéger de toute réclamation en justice, poursuite, procès, cout, dépense, dommage, responsabilité de, ou en relation avec l'utilisation de l'équipement par le locataire.

Article 7. DUREE DU CONTRAT

Ce contrat prend effet à partir du jour de la première prestation, pour une durée de six mois renouvelables.

En cas d'insatisfactions de l'une ou l'autre partie dans la collaboration, le contrat peut être rompu après un préavis de deux semaines.

Dument motivée, et prenant cours à dater du jour de réception de l'avis de clôture du contrat.

Article 8. MODIFICATION DU CONTRAT

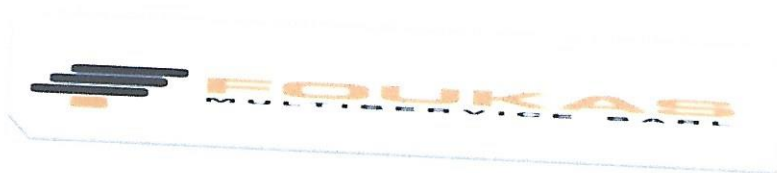
Toute Modification du contrat sera subordonnée à un avenant dument signé par les deux signataires ou personnes mandatés.

Article 9. RESILIATION DU CONTRAT

Les parties ayant signée le contrat, ont la possibilité de le résilier moyennant un préavis de 15 jours et cela par écrits avec acquise de réception. Le motif devra être clairement mentionné.

Article 10. COURT ET TRIBUNAUX COMPETENT

Le présent contrat est régi par les lois et règlement régissant la location des engins en République démocratique Du Congo.



Tout différend, prenant cours lors de l'exécution du présent contrat, devra être réglé à l'amiable. Ce contrat doit être exécuté en bonne foi.

Article 11. COURT ET TRIBUNAUX COMPETENT

Le présent contrat est fait en double exemplaires originaux pour chaque partie présente.

Ainsi fait à Kolwezi, le 16/05/ 2024

POUR L'ENTREPRISE
FOUKAS MULTI SERVICES SARL
Mme Clarisse SIMPAYE JANVIER
CEO



POUR LE CONTRACTANT
LA SOCIETE ESPERANCE SARL
Mr DACK - SALIM

